

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Extradição, Deportação, Expulsão e Banimento (da Nacionalidade)

A extradição é prevista constitucionalmente no art. 5º, incisos LI e LII:

*LI - nenhum brasileiro será extraditado, **salvo o naturalizado**, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;*

LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião;

Ainda segundo o art. 102, I, g, cabe ao **Supremo Tribunal Federal (não é o STJ!)** processar e julgar, originariamente, a extradição solicitada por Estado estrangeiro.

Vamos relembrar o que estudamos sobre extradição no capítulo dos direitos e deveres individuais, aprofundando um pouco mais o tema:

A **extradição** é uma solicitação de um Estado estrangeiro para que condenado ou processado no país de origem seja extraditado para que cumpra a pena em seu território. Instituto que obedece a tratados internacionais de extradição, à Constituição Federal brasileira e a **Lei 13.445/2017 (Lei de Migração), promulgada em 24/5/2017**, e que revogou, em seu art. 124, o Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/1980).

A **Lei 13.445/2017** trata da extradição em seus **artigos 81 a 99**. Reproduzimos aqui os artigos 81 e 82, por serem seminais e conceituais:

Art. 81. A extradição é a medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro Estado pela qual se concede ou solicita a entrega de pessoa sobre quem recaia condenação criminal definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso.

§ 1º A extradição será requerida por via diplomática ou pelas autoridades centrais designadas para esse fim.

§ 2º A extradição e sua rotina de comunicação serão realizadas pelo órgão competente do Poder Executivo em coordenação com as autoridades judiciárias e policiais competentes.

Art. 82. Não se concederá a extradição quando:

I - o indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato;

II - o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente;

III - o Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando;

IV - a lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a 2 (dois) anos;

V - o extraditando estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido;

VI - a punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou a do Estado requerente;

VII - o fato constituir crime político ou de opinião;

VIII - o extraditando tiver de responder, no Estado requerente, perante tribunal ou juízo de exceção; ou

IX - o extraditando for beneficiário de refúgio, nos termos da Lei 9.474, de 22 de julho de 1997, ou de asilo territorial.

A extradição classifica-se em **ativa** (quando solicitada pelo Brasil a outro Estado - exemplo de ex-diretor do Banco do Brasil condenado na Ação Penal 470 - Mensalão -, cuja extradição foi requerida pelo Brasil à Itália) ou **passiva** (quando requerida por outro país ao Brasil - exemplo da Itália, que requereu a extradição do ativista e guerrilheiro Cesare Battisti).

Nesse sentido, a CF/88 estabeleceu alguns limites à extradição, nos incisos LI e LII do art. 5º:

LI - nenhum brasileiro será extraditado, **salvo o naturalizado**, em caso de **crime comum**, praticado **antes da naturalização**, ou de comprovado envolvimento em **tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins**, na forma da lei;

LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião;

Portanto, o **brasileiro naturalizado** poderá ser extraditado, se **cometer crime comum, antes da naturalização, ou tráfico ilícito de entorpecentes, a qualquer tempo**, na forma da lei.

A extradição está condicionada ainda à observância de **4 pressupostos**:

I - O crime **não pode ser político ou de opinião**;

II - o crime deve ter **tipificação tanto no país de origem quanto no Brasil**;

III - A pena de restrição de liberdade imposta ao extraditando **não pode ultrapassar 40 anos (conforme Lei 13.964/2019)**;

IV - o **brasileiro nato não será extraditado**.

Entretanto, **poderá** haver perda da nacionalidade, ou seja, a **extinção do vínculo patrial**, se: tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático ou fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente.

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)

II - fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)

§ 5º A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso II do § 4º deste artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)

Exemplo da espécie foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do **MS 33.864, rel. Min. Roberto Barroso, julg. 19/4/2016**, no qual brasileira adquiriu voluntariamente a nacionalidade americana em setembro de 1999, mesmo já sendo portadora de um “*green card*”; jurou fidelidade e lealdade aos Estados Unidos da América, **renunciando à cidadania brasileira**, casando-se posteriormente com o cidadão americano Karl Hoerig, que foi assassinado, em 12/3/2007, mesma data em que Claudia Sobral – principal suspeita do crime – retornou ao Brasil.

Considerada foragida pela Justiça dos Estados Unidos e com processo de extradição em curso, a defesa de Claudia ajuizou o MS contra a portaria do Ministério da Justiça, de julho de 2013, que declarou a “perda da nacionalidade brasileira” da autora, carioca de 51 anos, alegando violação ao inciso LI do artigo 5º da Constituição:

LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei ;

Posteriormente, em 28/3/2017, a Primeira Turma do STF deferiu o **pedido de extradição** de Cláudia Sobral, nascida no Brasil, requerido pelo governo dos Estados Unidos, em virtude da acusação de assassinato do marido norte-americano, decorrência da renúncia à nacionalidade brasileira, já mencionada (**Ext. 1.462, rel. Min. Roberto Barroso, julg. em 28/3/2017**). Em 8/2/2019, ela foi condenada à prisão perpétua, com direito a liberdade condicional após 28 anos, visto que a Lei de Migração brasileira (Lei 13.445/2017) impede a extradição de réus que sejam condenados a penas que não existem no Brasil.

Porém, fique ligado(a), porque não pode haver a situação que enseja a apatridia, ou seja, não pode a pessoa ficar apátrida. Brasileiro que requisita a perda da sua nacionalidade somente pode fazê-lo a fim de obter outra nacionalidade.

O **brasileiro naturalizado** poderá ser extraditado, se cometer **crime comum, antes da naturalização, ou tráfico ilícito de entorpecentes, a qualquer tempo**, na forma da lei.

O **banimento** diz respeito à pena de **retirar do território nacional o cidadão nacional que cometeu crime**; tal cominação penal é proibida pela Constituição da República, no art. 5º, XLVII, d:

XLVII - não haverá penas:
(...)
d) de banimento;

A **expulsão** é a **retirada compulsória de estrangeiro do território nacional motivada pela prática de crime** que tenha cometido no Brasil ou por conduta incompatível com os interesses nacionais. Uma vez expulso, fica impedido de retornar ao país, exceto se revogada a Portaria que determinou a medida.

A **deportação** é a **saída compulsória do território nacional, de estrangeiro que se encontre no país de forma irregular** (clandestina), ou por ingresso sem visto, ou por este ter expirado, ou porque, se detinha autorização para transitar como turista, exercia atividade laboral remunerada. Não possui cunho político, como a extradição, podendo a Polícia Federal proceder a investigação para determinar se é caso ou não de deportação.

Cabe ainda conhecer alguns verbetes de Súmula do Supremo sobre o assunto:

Súmula 1: É vedada a expulsão de estrangeiro casado com brasileira, ou que tenha filho brasileiro, dependente da economia paterna.

Súmula 421: Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditado casado com brasileira ou ter filho brasileiro.



Jurisprudência

I) Segundo o Supremo Tribunal Federal, **não constitui óbice à extradição a ausência do regime de progressão de pena no ordenamento jurídico** do Estado Requerente. Para o STF,

"No processo de extradição, a cognição deste Supremo Tribunal restringe-se à legalidade extrínseca do pedido, sem ingresso no mérito da procedência da acusação, pelo que descabe verificar contradições nos elementos de prova apresentados pelo Estado requerente, ou, ainda, perscrutar a existência de justa causa para a ação penal em curso na jurisdição estrangeira. (...) A República Federativa do Brasil não pode exigir, para o deferimento do pedido extradicional, a aplicação de institutos próprios do direito penal e processual brasileiros" (**Ext. 1454, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/04/2017**).

II) Também segundo o STF, a existência de **vínculos conjugais e/ou familiares do extraditando** com brasileiro **não se qualifica como óbice** à extradição:

"A existência de relações familiares, a comprovação de vínculo conjugal e/ou a convivência more uxorio do extraditando com pessoa de nacionalidade brasileira constituem fatos destituídos de relevância jurídica para efeitos extradicionais, não impedindo, em consequência, a efetivação da extradição" (**Ext 1.343, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgamento em 21/10/2014**).

Entendeu o STF ainda que a **Súmula 421** revela-se compatível com a Constituição Federal de 1988:

Súmula 421/STF: Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro.

III) Também segundo o STF, será excluído da detração o período em que o extraditando tiver ficado preso cautelarmente no Brasil por crimes cometidos em território nacional **que não estiverem elencados no pedido de extradição**:

"é de detração obrigatória apenas o período de prisão cautelar a que o extraditando esteve sujeito, em nosso país, por efeito do processo extradicional, **excluído desse cômputo**, em consequência, o período em que ele ficou **preso por outros crimes** eventualmente cometidos no Brasil" (**EXT 1.288/Peru, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/6/2017**).

Nesse passo, o fato de não haver tratado de extradição entre o Brasil e o País do extraditando não pode ser invocado como obstáculo ao pedido de extradição, sob o argumento de não se garantir, ao extraditando, o benefício da detração penal. É que a extradição somente será efetivada - haja, ou não, tratado específico -, se o Estado requerente assumir, previamente, perante o Governo brasileiro, o compromisso de computar o tempo de prisão cautelar já cumprido (detração), pelo extraditando, no Brasil (**STF, Ext 645, Relator Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 19/06/1996**).

Mas esse crime **deverá estar elencado no pedido de extradição**.

IV) O desejo de ser extraditado, ainda que manifestado, de modo inequívoco, pelo próprio súdito estrangeiro, não basta, só por si, para dispensar as formalidades inerentes ao processo extradicional, como por exemplo o controle de legalidade do pedido, que representa garantia indisponível instituída em favor do extraditando (**Ext. 1.203, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, julg. em 2/12/2010**).

Por outro lado, no mesmo julgado o STF admitiu como viável "a pronta efetivação da entrega extradicional de súdito estrangeiro, com a consequente e imediata comunicação do resultado do julgamento ao Presidente da República, independentemente de publicação do acórdão, se o próprio extraditando houver manifestado, formalmente, o seu desejo de ser entregue, desde logo, às autoridades do Estado requerente".

V) Em caso de reingresso de extraditando foragido **não é necessária nova decisão jurisdicional** acerca da entrega do fujão, basta a **emissão de ordem judicial**. Significa dizer que não há necessidade de novo julgamento colegiado, bem como nova demonstração da dupla punibilidade ou de outro requisito de extradição. Afirmou o STF que a nova Lei de Migração (Lei 13.445/2017, art. 98), prevê a nova entrega como mero procedimento administrativo, mas a CF exige ordem judicial para prisão do estrangeiro (art. 5º, XVI). (**Ext. 1.225/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, julg. em 21/11/2017**).

Resumo

Extradição

- Prevista no art. 5º, incisos LI e LII da CF/88 e art. 102, I, "g" (competência do STF).
- **Conceito:** Entrega de indivíduo condenado ou processado para outro Estado.
- **Legislação:** Lei 13.445/2017 (Lei de Migração), arts. 81 a 99.
- **Classificação:**
 - **Ativa:** Brasil solicita a outro país.
 - **Passiva:** Outro país solicita ao Brasil.
- **Pressupostos para extradição:**
 1. Crime não pode ser político ou de opinião.
 2. Crime deve estar tipificado em ambos os países (dupla tipificação).
 3. Pena não pode ultrapassar 40 anos.
 4. Brasileiro nato não pode ser extraditado.
- **Exceções:**
 - Brasileiro naturalizado pode ser extraditado se:
 - Crime comum cometido antes da naturalização.
 - Envolvimento em tráfico de drogas (a qualquer tempo).

Casos Práticos

- Cláudia Sobral: Perda de nacionalidade brasileira → extraditada aos EUA por assassinato (Ext. 1462).

Limites Constitucionais

- CF/88 proíbe:
 - Extradição de brasileiro nato.
 - Extradição por crime político ou de opinião.

Jurisprudência Importante do STF

- Súmula 1: Expulsão proibida se estrangeiro casado com brasileira ou pai de filho brasileiro dependente.
- Súmula 421: Casamento ou filhos brasileiros **não impedem extradição**.
- STF:
 - Não se exige progressão de pena no Estado requerente (Ext. 1454).
 - Presença de vínculo familiar não impede extradição (Ext. 1343).
 - Detração: Só conta o tempo de prisão referente ao crime do pedido de extradição (Ext. 1288).
 - Mesmo sem tratado de extradição, é possível se houver compromisso de detração (Ext. 645).
 - Pedido de extradição exige controle judicial, mesmo com concordância do extraditando (Ext. 1203).
 - Reingresso de extraditando foragido: não exige novo julgamento colegiado (Ext. 1225).

Outros Conceitos

- **Banimento:**
 - **Definição:** Pena de expulsão de nacional do território.
 - **Status:** Proibido pela CF/88 (art. 5º, XLVII, "d").
- **Expulsão:**
 - **Definição:** Retirada compulsória de estrangeiro por crime ou ameaça aos interesses nacionais.

- **Características:** Impede reingresso, salvo revogação da portaria.
 - **Deportação:**
 - **Definição:** Retirada de estrangeiro em situação irregular (sem visto ou visto vencido).
 - **Características:** Caráter administrativo, não político.
-

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
